**CABINET HERVIOU-DEBACHY sarl**
**Daniel HERVIOU**
Géomètre-Expert DPLG

GÉOMÈTRE-EXPERT
CONSEILLER VALORISER GARANTIR

# PROCÈS-VERBAL

# DE BORNAGE

**Concernant la propriété sise :**

**Commune de VERSAILLES (78000)**
**8 ter, rue Pierre Curie**
**Cadastre : section BD n° 104**
**Appartenant à la Fondation pour la Recherche Médicale et à l'Institut PASTEUR**

**Parcelle riveraine concernée par l'opération de bornage :**

**Commune de VERSAILLES (78000)**
**1 et 1bis, rue Deroisin**
**Cadastre : section BD n° 156**
**Appartenant au Syndicat des Copropriétaires**



**CABINET HERVIOU-DEBACHY sarl**
**26 Rue Berthier - 78000 VERSAILLES ☎ 01.39.50.86.75** E-mail : d.herviou@wanadoo.fr

# CHAPITRE 1 : PARTIE NORMALISEE

**A la requête de l'INSTITUT PASTEUR et de la FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE, propriétaires, je soussigné Daniel HERVIOU, Géomètre-Expert à VERSAILLES, inscrit au tableau du conseil régional d'Ile-de-France sous le numéro 4848, ai été chargé de procéder à la délimitation et au bornage de la propriété cadastrée Section BD n° 104 sur la commune de VERSAILLES sise 8 ter, rue Pierre Curie et dresse en conséquence le présent procès-verbal.**

## Article 1 : Désignation des parties

***Demandeur - Propriétaire actuel du terrain objet de bornage :***

1ent/- la **FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE** dont le siège est à PARIS 7ème, 54 ue de Varenne, établissement dont les statuts ont été publiés au Journal Officiel du 21 février 1962, reconnue d'utilité publique par décret du 14 mai 1965 (Journal Officiel du 20 mai 1965) agréée comme œuvre scientifique et comme telle exempte de droits de mutation.

2ent/ - la fondation dénommée **INSTITUT PASTEUR,** reconnue d'utilité publique par décret du 04 juin 1887 publié au Journal officiel le 05 juin 1887 ayant son siège social à PARIS 15ème, 25 rue du Docteur Roux, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par arrêté du 21 novembre 2008 publié le 04 décembre 2008 identifiée sous le numéro SIRET 775 684 897 00017.

Les deux fondations sont propriétaire réel, ensemble et chacun pour moitié, de la parcelle BD n° 104 au terme d'un acte contenant attestation immobilière après décès de Madame CHATENAY, reçu le 1er juin 2018 par Maître Dominique SAVOURE, Notaire à VERSAILLES, publié au premier bureau du Service de la Publicité Foncière de VERSAILLES référence 7804P01 volume 2018P numéro 3841.

***Propriétaire riverain concerné :***

Le **SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS A VERSAILLES 1 RUE DEROISIN ET RUE PIERRE CURIE**,

propriétaire réel de la parcelle **BD n° 156** au terme d'un Règlement de Copropriété contenant Etat Descriptif de Division reçu le 11 février 1971 par Maître Michel SAVOURE, Notaire à VERSAILLES, publié au premier bureau du Service de la Publicité Foncière de VERSAILLES le 18 mars 1971, volume 62 numéro 5.

## Article 2 : Objet de l'opération

La présente opération de bornage et de reconnaissance de limite a pour objet de reconnaître, définir ou préciser d'un commun accord et de manière définitive la limite séparative commune et les points de limite communs entre la parcelle cadastrée :

| | Section | Numéro | Adresse cadastrale |
|---|---|---|---|
| VERSAILLES | BD | 104 | 8 ter, rue Pierre Curie |

appartenant à l'INSTITUT PASTEUR et la FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE,



**CABINET HERVIOU-DEBACHY sarl**
**26 Rue Berthier - 78000 VERSAILLES ☎ 01.39.50.86.75** E-mail : d.herviou@wanadoo.fr

et la parcelle cadastrée :

| | Section | Numéro | Adresse cadastrale |
|---|---|---|---|
| VERSAILLES | BD | 156 | 1, rue Deroisin |

appartenant au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS A VERSAILLES 1 RUE DEROISIN ET RUE PIERRE CURIE,

# CHAPITRE 2 : PARTIE NON NORMALISEE - EXPERTISE

## Article 3 : Débat contradictoire :

Afin de procéder au débat contradictoire, un rendez-vous de bornage a été fixé, après visite préalable sur place, échange téléphonique et mail, par courrier recommandé du 27 février 2020, au mardi 10 mars 2020 à 14h00 (Copropriété du 1 rue Deroisin) et 14h30 (M. Mme BOULARD et M. Mme GOSSELIN) sur place.

Au jour dit, j'ai procédé au débat en la présence de :
- Madame Hélène GARES représentant la FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE et ayant reçu « pouvoir » joint aux présentes,
- Madame Ophélie ALEXANDRE représentant l'INSTITUT PASTEUR et ayant reçu « pouvoir » joint aux présentes,

- Monsieur Jacques ROSSILLOL, Syndic de la Copropriété du 1, rue Deroisin et rue Pierre Curie, domicilié au n°1, rue Deroisin,

## Article 4 : Documents analysés pour la définition des limites - discussion :

**Les titres de propriété des parties :**

*Pour le demandeur :*

- fiche hypothécaire d'immeuble en date du 20 décembre 2019,

- attestation immobilière du 1er juin 2018 titrant l'INSTITUT PASTEUR et la FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE, ci-dessus citée,
- antérieurement, attestation du 18 septembre 1969 dressée par Maitre Claude VASSOR, Notaire à JOUY EN JOSAS, après le décès de Monsieur Constant CHATENAY, précédent propriétaire,
- antérieurement, attestation du 02 juin 1960 dressée par Maitre Raymond MARCOU, Notaire à JOUY EN JOSAS, après le décès de Madame Eugénie SIMON, épouse en seconde noces de Monsieur Constant CHATENAY.

Ces titres décrivent le terrain comme formant partie du LOT QUATRE de l'Ilot J du plan de lotissement de Porchefontaine.



**CABINET HERVIOU-DEBACHY sarl**
**26 Rue Berthier - 78000 VERSAILLES ☎ 01.39.50.86.75** E-mail : d.herviou@wanadoo.fr

*Pour la Copropriété du n° 1, rue Deroisin :*

- fiche hypothécaire d'immeuble en date du 20 décembre 2019,
- Règlement de Copropriété du 11 février 1971 ci-dessus cité. Un plan d'ensemble de la copropriété est cité comme annexé mais n'a pas été produit.

**Les documents présentés aux parties :**

- le plan des lieux après relevé régulier, dressé par le Géomètre-Expert soussigné,
- le plan cadastral actuel.

Les parties présentes ont pris connaissance de ces documents sur lesquels elles ont pu exprimer librement leurs observations.

**Les signes de possession et dire des parties ; discussion**

Les fonds sont séparés depuis l'extrémité Sud de la limite commune :
- sur 4m13, par deux constructions (remise et construction annexe) adossées l'une à l'autre ; les dispositions du Code Civil s'appliquant, la limite de droit est constitué par la rencontre des deux ouvrages (limite C-C1 au plan).
- sur 7m19, par le nu du pignon arrière (face Est) de la construction annexe édifiée sur le sol de la copropriété du 1, rue Deroisin (limite C1-C2 au plan).
- sur 24m90, par une clôture (poteaux et plaques de ciment, limite C2-D au plan).

A son extrémité Nord, la clôture C2–D est ancrée dans le poteau d'angle sur rue de la façade de la propriété de la Fondation pour la Recherche Médicale - Institut Pasteur.
A son extrémité Sud, la face Ouest de cette clôture est sensiblement alignée sur le nu arrière de la construction du 1, rue Deroisin.
Cette clôture présente les caractéristiques d'un ouvrage édifié sur la propriété de la Fondation pour la Recherche Médicale - Institut Pasteur.

Par ailleurs, Monsieur Jacques ROSSILLOL, syndic du 1 rue Deroisin, rapporte que Monsieur Pierre LACAZE, copropriétaire au n° 1, rue Deroisin, lui a indiqué qu'à sa connaissance la clôture C2-D a été édifiée en son temps par Madame Madeleine CHATENAY, auteur de la Fondation pour la recherche Médicale - Institut Pasteur.

## Article 5 : Définition de la limite de propriété :

A l'issue du débat contradictoire et de l'analyse des documents cités, après avoir sollicité l'accord des parties présentes, les termes de limite ci-après ont été reconnus :

> **POINT C :** arête Sud-Est d'une construction édifiée sur la copropriété du 1, rue Deroisin.

**C - D ; 36m22 :** limite rectiligne sur la face Est du mur pignon de la construction de copropriété du 1, rue Deroisin (sur 11m32) puis sur la face Ouest d'une clôture ciment dépendant de la propriété de la parcelle BD n° 104 (sur 24m90).

> **POINT D:** en façade sur la rue Pierre Curie, arête Nord-Ouest du poteau ciment d'angle de la propriété BD n° 104.



**CABINET HERVIOU-DEBACHY sarl**
**26 Rue Berthier - 78000 VERSAILLES ☎ 01.39.50.86.75** E-mail : d.herviou@wanadoo.fr

**Mesures permettant le rétablissement des sommets extrêmes de la limite :**

*Le point C est situé :*
*- à 23m22 à l'Est de l'alignement de la rue Deroisin en prolongement de la limite B-C (point E au plan).*
*- à 15m01 à l'Ouest de la limite apparente opposée de la propriété de la Fondation pour la Recherche Médicale – Institut PASTEUR,*
*- à 13m63 au Nord du nu de la clôture séparative des n° 3 et n° 3 bis rue Deroisin.*

*Le point D en façade sur rue est situé :*
*- à 15m03 à l'Ouest du point A,*
*- à 19m77 à l'Est du coude dans l'alignement de la rue Pierre Curie (début du pan coupé vers la rue Deroisin, point F au plan).*

Par ailleurs, un tableau des coordonnées de sommets de la limite intéressée et points connexes est figuré sur le plan de bornage ci-annexé (coordonnées en système particulier au lever).

**Numéro d'enregistrement du dossier au fichier national, portail GEOFONCIER :**
N° 13938 référencé au Cabinet HERVIOU-DEBACHY.

## Article 6 : Absence :

Les propriétaires absents sont invités à se prononcer sur les limites proposées les concernant, les documents et les éléments visés à l'article 4 ayant été mis à leur disposition.

La limite proposée ne deviendra définitive qu'après ratification du présent procès-verbal par les propriétaires concernés ou leurs représentants dûment habilités.

## Article 7 : Défaut d'accord amiable :

A défaut de ratification expresse par les parties, il sera dressé un procès verbal de carence mentionnant clairement les raisons qui ont empêché la reconnaissance et le bornage de la limite et des points de limites proposés à l'issue du débat contradictoire et définis au présent procès-verbal. Ce ou ces procès-verbaux de carence seront diffusés à l'ensemble des parties concernées. Ils pourront permettre à la partie la plus diligente d'engager la procédure judiciaire adaptée pour voir statuer sur la limite visée.

## Article 8 : Observations complémentaires :

La position Nord / Sud des points C et D demeure indicative, sous réserve de validation après sollicitation d'arrêtés d'alignement du domaine public et bornage avec le riverain, à la diligence des parties.

## Article 9 : Rétablissement des bornes ou repères :

En cas de disparition des murs, clôtures, bornes ou repères définissant les limites de propriété objet du présent procès-verbal, les points de limites devront être remis en place par un Géomètre-Expert

Le Géomètre-Expert, missionné à cet effet, procèdera au rétablissement des limites par la pose de bornes ou repères après en avoir informé les propriétaires concernés, et en dressera constat.

Ce constat devra relater le déroulement des opérations et les modalités techniques adoptées en référence au présent document.



**CABINET HERVIOU-DEBACHY sarl**
**26 Rue Berthier - 78000 VERSAILLES ☎ 01.39.50.86.75** E-mail : d.herviou@wanadoo.fr

A l'occasion de cette mission, et uniquement sur demande expresse des parties, le Géomètre-Expert pourra être amené à vérifier la position des autres bornes ou repères participant à la délimitation du périmètre.

## Article 10 : Clauses Générales :

**Il est rappelé que le procès-verbal de bornage dressé par un Géomètre-Expert et signé par toutes les parties, fixe pour l'avenir la limite des propriétés tant pour la contenance des parcelles que pour les limites qu'il leur assigne et vaut titre. Le procès-verbal de bornage fait loi entre les signataires mais aussi entre l'acquéreur et successeurs qui sont de droit subrogés dans les actions par leurs auteurs.**

**Aucun nouveau bornage ne peut être réalisé, dès lors que le plan et le procès-verbal antérieurs ayant reçu le consentement des parties permettent de reconstituer sans ambiguïté la position de la limite.**

**Par conséquent, les parties soussignées déclarent solennellement qu'à leur connaissance il n'existe aucune clause, définition de limite, ou condition contraire aux présentes pouvant être contenues dans tout autre acte, plan, ou procès verbal de bornage antérieur ou tout autre document.**

**Elles déclarent également qu'il n'existe, à ce jour, à leur connaissance, aucune autre borne ou signe matériel concernant les limites présentement définies.**

**Les parties signataires affirment, sous leur entière responsabilité être propriétaires des terrains objets du présent procès-verbal ou avoir reçu mandat d'approuver les présentes en lieu et place de tous les ayants droits qu'elles disent représenter.**

**Les parties donnent leur accord pour que le Géomètre-Expert puisse procéder ou faire procéder au dépôt dématérialisé du procès-verbal et du plan de bornage, aux fins de publication.**

**Les parties ont pris connaissance de l'enregistrement du présent procès verbal dans le fichier national (portail GEOFONCIER), mis en place par l'Ordre des Géomètre-Expert, suivant les dispositions du décret n°96-478 du 31 mai 1996 organisant la profession de Géomètre-Expert. Conformément à l'article 52 dudit décret, ces documents seront communiqués à tout Géomètre-Expert qui en ferait la demande.**

**En référence à l'article L111-5-3 du Code de l'urbanisme, en cas de vente ou de cession de l'une quelconque des propriétés objet des présentes, son propriétaire devra faire mentionner, dans l'acte, par le notaire, l'existence du présent document.**

**Les parties confient l'exemplaire original au Géomètre Expert soussigné qui s'oblige à le conserver et à en délivrer copie aux intéressés.**

**Les frais et honoraires relatifs aux opérations de bornage et d'établissement du présent procès-verbal seront supportés exclusivement par la FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE et. l'INSTITUT PASTEUR**

**Les signataires déclarent accepter les conditions du présent procès verbal en toutes ses dispositions.**



**CABINET HERVIOU-DEBACHY sarl**
**26 Rue Berthier - 78000 VERSAILLES ☎ 01.39.50.86.75** E-mail : d.herviou@wanadoo.fr

## ACCORDS DES PARTIES :

Pour la **FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE**
Madame Hélène GARES
(porter la mention « bon pour bornage », qualité, date, signature et cachet.

Pour l'**INSTITUT PASTEUR**
Madame Ophélie ALEXANDRE
(porter la mention « bon pour bornage », qualité, date, signature et cachet.

Pour le **SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS A VERSAILLES 1, RUE DEROISIN ET RUE PIERRE CURIE**
Monsieur Jacques ROSSILLOL, Syndic
(porter la mention « bon pour bornage », date et signature.

**Fait sur sept pages, à VERSAILLES le 12 mars 2020**
**Le Géomètre-Expert soussigné auteur des présentes**
**Daniel HERVIOU**



**CABINET HERVIOU-DEBACHY sarl**
**26 Rue Berthier - 78000 VERSAILLES ☎ 01.39.50.86.75** E-mail : d.herviou@wanadoo.fr